

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1562/2536

นางอนงค์ ชุ่มทรัพย์ กับพวก

โจทก์

นายเสริมชัย วรรณมทองดี กับพวก

จำเลย

นายเสริมชัย วรรณมทองดี จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 150, มาตรา 175

ความว่า คดีนี้จำเลยที่ 1 ได้ชำระเงินให้โจทก์ทั้งสาม เป็นเงิน 200,000 บาท และโจทก์ทั้งสามไม่พอใจเรียกร้องใด ๆ จากจำเลยทั้งสองอีก จำเลยที่ 1 จึงขอถอนฎีกาที่ได้ยื่นไว้ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสามยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ 1 ได้ชำระเงิน ให้โจทก์ทั้งสามเรียบร้อยแล้ว และไม่พอใจเรียกร้องใด ๆ จากจำเลยอีก และขอถอนฟ้อง (อันดับ 88)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 450,000 บาทพร้อมกับดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2525 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสาม คำขอของโจทก์ทั้งสามนอกจากนี้ให้ยก ยกฟ้อง โจทก์ทั้งสามกรณีจำเลยที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 570,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2525 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสาม นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา (อันดับ 81)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 89)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ถอนฎีกาได้ คืนค่าขึ้นศาลให้จำเลยที่ 1 สามในสี่ จำหน่ายคดีของจำเลยที่ 1 ออกเสียจากสารบบความศาลฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ถอนฎีกาได้ คืนค่าขึ้นศาลให้จำเลยที่ 1 สามในสี่ จำหน่ายคดีของจำเลยที่ 1 ออกเสียจากสารบบความศาลฎีกา

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-อัมพร เดชศิริ-ไพศาล ราชางกูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ